



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0319/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Harta Bersama, dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

IMAM MAHFUD bin DOBIR, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Krajan Rt.003 Rw.006, Desa Betak, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Semula disebut sebagai TERGUGAT/PENGUGAT REKONVENSI sekarang PEMBANDING;

melawan

LILIK KRISTYANI binti TUKINO, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/ Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Krajan Rt.003 Rw.006, Desa Betak, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, kemudian menguasai kepada SRIKAM ABDULLAH, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Patimura No. 52, Tulungagung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2015. Semula disebut sebagai PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2783/Pdt.G/2015/PA.TA tanggal 21 Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1437 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya;
2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tulungagung terhadap obyek sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan obyek sengketa yaitu berupa:
 - a. Sebidang tanah pekarangan yang luasnya 1.610 M2, Sertifikat hak milik Nomor 289/tahun 2009 atas nama IMAM MAHFUD, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah H. Martun
Sebelah Timur : dahulu tanah H. Asat sekarang tanah Mukari
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : tanah H. Asat
Yang terletak di Dusun Krajan I Rt.001 Rw.002, Desa Betak, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
 - b. Sebuah rumah beserta tanah persil No. 1, D II Blok 001 Kohir No. 456 yang luasnya 262 M2 pada Akta Jual beli Nomor 1129/AJ/X/ KLD/2009 atas nama IMAM MAHFUD dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah Umarlan
Sebelah Timur : tanah Umarlan
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : dahulu tanah Saellan sekarang tanah Sringatin
Yang terletak di Dusun Krajan 3 Rt 003 Rw 006, Desa Betak, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
 - c. Sebidang tanah pekarangan persil No.1 Klas D II, kohir No.3488 yang luasnya 837 M2 pada akta jual beli No. 209/AJ/II/KLD/2014 atas nama Lilik Kristiani dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Desa Junjung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : tanah Sringatin Kasiran

Sebelah Selatan : Tanah Marlan

Sebelah Barat : tanah Tasni

Yang terletak di Dusun Krajan 3 Rt 003 Rw 006, Desa Betak, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;

d. Sisa hasil penjualan mobil Kijang Innova V XS43 DS warna hitam metalik tahun 2005 No. Pol. AG 1090 RA, atas nama IMAM MAHFUD dan hasil penjualan benda pusaka (100 buah keris) seluruhnya sebesar Rp 123.290.000,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

e. Perabot rumah tangga yang meliputi:

- 1 (satu) set meja kursi teras
- 2 (dua) set meja kursi tamu
- 3 (tiga) karpet, dahulu seharga Rp 7.000.000,00
- 2 (dua) unit kompor gas
- 1 (satu) tabung gas besar
- 1 (satu) TV LCD 32 inch
- 2 (dua) Spring bed
- 1 (satu) lemari pakaian
- 1 (satu) set meja makan
- Korden warna hijau, pink, abu-abu dahulu seharga Rp 9.000.000,00

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 diatas;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk secara bersama-sama membagi harta bersama tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) diatas dengan ketentuan sebagaimana diktum angka 4 (empat) kemudian menyerahkannya kepada masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/fisik, harta bersama tersebut akan dijual/dilelang dimuka umum dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
6. Menolak gugatan Penggugat petitum angka 3, angka 4 huruf e, angka 6 dan angka 7;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan obyek sengketa berupa sepeda motor Honda Supra X tahun 2009 warna hitam Nomor Polisi AG 6543 TX adalah harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;
3. Menetapkan harta bersama tersebut dalam diktum nomor 2 diatas dibagi 2 antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menghukum Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk secara bersama-sama membagi harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 (dua) diatas dengan ketentuan sebagaimana diktum angka 3 (tiga) kemudian menyerahkannya kepada masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/fisik, harta bersama tersebut akan dijual/dilelang dimuka umum dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
5. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi petitum angka 4;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi sebesar Rp 2.797.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan kepada Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi sebesar Rp 1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung, bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 yang menyatakan, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tulungagung tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding melalui Kuasanya pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2016;

Pemohon banding tidak mengajukan memori banding atas perkara tersebut sesuai Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 15 Agustus 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding pada tanggal 19 Agustus 2016, yang disampaikan kepada Tergugat/Pembanding secara langsung, dan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 disampaikan kepada Penggugat/Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dan oleh Tergugat/Pembanding datang memeriksa berkas perkara pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016, sedangkan Penggugat/Terbanding tidak datang melaksanakan pemeriksaan berkas (inzage) sesuai Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung tertanggal 30 Agustus 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Pengadilan Ulangan Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa telah terjadi perceraian sesuai putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0412/Pdt.G/2015/PA.TA dan telah keluar Akta Cerai tertanggal 23 September 2015 Nomor 2074/AC/2015/PA.TA, namun harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan belum pernah dibagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu karena pembagian harta bersama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka setelah membaca dan memperhatikan keterangan kedua belah pihak, bukti-bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana tercatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Sidang, dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa terlebih dahulu terhadap eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai letak lokasi tanah sengketa tidak lengkap, khususnya harta bersama nomor 3 a, 3 b dan 3 c, yang oleh Penggugat menyebutkan terletak di Dusun Krajan Rt.003 Rw.006, Desa Betak, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, menurut Tergugat seharusnya di Dusun Krajan 3 Rt.003 Rw.006;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dasar pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Tergugat, Majelis Hakim tingkat banding memandang bahwa pertimbangan dan putusan tersebut telah benar dan tepat, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, karena obyek sengketa telah diakui sebagai harta bersama dan hanya perbedaan penyebutan nama tempat lokasi yang semestinya lokasi tanah di tingkat desa sebagaimana pada obyek nomor 3 a, tetapi disebut tingkat dusun dan telah diperbaiki, demikian pula eksepsi obyek 3 b, yakni adanya perbedaan batas-batas dan juga telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan setempat dan ternyata nama Lokasi pada tanah obyek 3 a, dan batas-batas tanah obyek 3 b dimaksud yang telah ditunjukkan oleh Penggugat/ Terbanding maupun Tergugat/Pembanding telah menjadi jelas, sehingga kekeliruan yang ada sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dipandang telah terakomodir dan sesuai dengan kenyataan, oleh sebab itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Tergugat tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan secara cermat keterangan kedua belah pihak, bukti-bukti yang diajukan di persidangan, serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Majelis Hakim tingkat banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati apa yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding sudah sependapat karena telah dianggap pertimbangan dan putusan tersebut telah benar dan tepat, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, namun perlu menambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat telah mengakui bahwa benar obyek sengketa tersebut diperoleh selama masih dalam ikatan perkawinan, namun saat ini telah bercerai sesuai Akta Cerai Nomor 2074/AC/2015/PA.TA tanggal 23 September 2015, sesuai (bukti P.12) dan dengan pengakuan tersebut dipandang telah terbukti adanya harta bersama sesuai ketentuan Pasal 1925 BW Jo. Pasal 174 HIR/311 RBg, bahwa pengakuan di depan sidang merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;
2. Bahwa, selain pengakuan kedua belah pihak juga telah didukung oleh bukti surat sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang yaitu bukti P.2 s/d P.6, P10, P11 dan P12, P15, P16 dan P17 dan termuat dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut dan oleh karena obyek gugatan terbukti sebagai harta bersama sebagaimana telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan dipandang telah benar dan tepat, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tetap dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai masalah pemeliharaan anak (hadhonah) terhadap kedua orang anak yang dijuluki selama dalam perkawinan bernama yaitu: MOHAMMAD RIDLO FIRDAUS umur 11 tahun dan IFFAH IRDIANA umur 10 tahun, yang oleh Penggugat/Terbanding memohonkan agar kedua anak tersebut berada dalam asuhannya, dengan mencermati apa yang menjadi dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh Majelis Hakim tingkat banding memandang bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah benar dan tepat pula, sehingga diambil alih pula menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah kurang lebih 9 bulan lamanya tinggal di Pondok Pesantren Wali Songo, Ponorogo untuk sekolah, dan kedua anak tersebut telah merasa aman, nyaman dan kerasan tinggal di Pondok tersebut meskipun jauh dengan kedua orang tuanya;
2. Bahwa, demi kepentingan kedua anak tersebut tidak perlu dipersoalkan lagi soal hak pemeliharannya tetapi cukup melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai orang tua, sesuai ketentuan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta menumbuh kembangkannya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anak;
3. Meskipun menurut ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, karena baik secara fisik maupun mental lebih dekat dengan ibunya dari pada ayahnya, akan tetapi berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada, kedua anak tersebut sedang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren dan telah merasa nyaman di tempat pendidikannya sehingga kedua orang tua tidak perlu ngotot bahwa harus ada berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan di atas dengan memperhatikan pula apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa sepatutnya kedua orang tua cukup memberi perhatian secara maksimal mengenai kebutuhan kedua anak dimaksud baik dari aspek materiil maupun non materiil dalam arti berupa kasih sayang tanpa menentukan hak asuh kepada salah satu pihak orang tuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut di atas, baik mengenai penentuan dan pembagian harta bersama kedua belah pihak maupun dalam penentuan hak asuh anak, sebagaimana dipertimbangkan pula Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding memandang bahwa karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah benar dan tepat sehingga putusan tersebut tetap dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya mengemukakan bahwa masih ada harta bersama yang dikuasai oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi yaitu 1 unit sepeda motor merk Honda Supra X tahun 2009 warna hitam No. Pol. AG 6543 TX, sebagai harta bersama yang belum dikemukakan oleh Penggugat konvensi dalam surat gugatannya, dan sepatutnya pula ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi dalam jawabannya memberikan pengakuan secara murni yaitu membenarkan bahwa benar harta bersama berupa sepeda motor seperti yang didalilkan oleh Penggugat rekonvensi adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat rekonvensi telah diakui oleh Tergugat rekonvensi secara murni di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1925 BW Jo. Pasal 174 HIR/311 RBg, yang pada prinsipnya bahwa pengakuan di depan sidang merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, dan juga telah didukung alat bukti TR.1 dan TR.2, maka dipandang telah terbukti bahwa obyek sengketa dalam rekonvensi adalah sebagai harta bersama pula yang harus dibagi yakni $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat rekonvensi, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan nilai hasil penjualannya dibagi dua;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek gugatan dalam rekonvensi telah terbukti sebagai harta bersama, sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat pertama, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam reconvensi tetap harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat dikuatkan, namun karena terdapat suatu kejanggalan dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama terutama penyebutan dalam amar putusan konvensi terhadap pokok perkara angka 6, yakni menyatakan menolak gugatan Penggugat petitum angka 3, angka 4 huruf e, angka 6 dan angka 7, serta amar putusan dalam reconvensi angka 5, yakni menyatakan menolak gugatan Penggugat reconvensi petitum poin 4, yang semestinya cukup menyatakan menolak selebihnya, sehingga Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk melakukan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada Pengadilan tingkat pertama untuk gugatan konvensi dibebankan kepada Penggugat konvensi, untuk gugatan reconvensi dibebankan kepada Penggugat reconvensi, sedangkan biaya perkara pada Pengadilan tingkat banding dibebankan kepada Tergugat konvensi/Penggugat reconvensi/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2783/Pdt.G/2015/PA.TA tanggal 21 Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1437 H., dengan perbaikan amar sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 08 April 2016 terhadap obyek sengketa yang terbukti harta bersama adalah sah dan berharga dan mengangkat selebihnya;
3. Menetapkan obyek sengketa yaitu berupa:
 - a. Sebidang tanah pekarangan yang luasnya 1.610 M², Sertifikat hak milik Nomor 289/tahun 2009 atas nama IMAM MAHFUD, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah H. Martun
Sebelah Timur : dahulu tanah H. Asat sekarang tanah Mukari
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : tanah H. Asat
Yang terletak di Dusun Krajan I Rt.001 Rw.002, Desa Betak, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
 - b. Sebuah rumah beserta tanah persil No. 1, D II Blok 001 Kahir No. 456 yang luasnya 262 M² pada Akta Jual beli Nomor 1129/AJ/X/ KLD/2009 atas nama IMAM MAHFUD dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah Umarlan
Sebelah Timur : tanah Umarlan
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : dahulu tanah Saellan sekarang tanah Sringatin
Yang terletak di Dusun Krajan 3 Rt 003 Rw 006, Desa Betak, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
 - c. Sebidang tanah pekarangan persil No.1 Klas D II, kahir No.3488 yang luasnya 837 M² pada akta jual beli No. 209/AJ/IIKLD/2014 atas nama Lilik Kristiani dengan batas-batas sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Desa Junjung

Sebelah Timur : tanah Sringatin Kasiran

Sebelah Selatan : Tanah Marlan

Sebelah Barat : tanah Tasni

Yang terletak di Dusun Krajan 3 Rt 003 Rw 006, Desa Betak, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;

d. Sisa hasil penjualan mobil Kijang Innova V XS43 DS warna hitam metalik tahun 2005 No. Pol. AG 1090 RA, atas nama IMAM MAHFUD dan hasil penjualan benda pusaka (100 buah keris) seluruhnya sebesar Rp 123.290.000,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

e. Perabot rumah tangga yang meliputi:

- 1 (satu) set meja kursi teras
- 2 (dua) set meja kursi tamu
- 3 (tiga) karpet, dahulu seharga Rp 7.000.000,00
- 2 (dua) unit kompor gas
- 1 (satu) tabung gas besar
- 1 (satu) TV LCD 32 inch
- 2 (dua) Spring bed
- 1 (satu) lemari pakaian
- 1 (satu) set meja makan
- Korden warna hijau, pink, abu-abu dahulu seharga Rp 9.000.000,00

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 di atas;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk secara bersama-sama membagi harta bersama tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) di atas dengan ketentuan sebagaimana diktum angka 4 (empat) kemudian menyerahkannya kepada masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/fisik, harta bersama tersebut akan dijual/dilelang di muka umum dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat selainya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan obyek sengketa berupa sepeda motor Honda Supra X tahun 2009 warna hitam Nomor Polisi AG 6543 TX adalah harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;
3. Menetapkan harta bersama tersebut dalam diktum nomor 2 di atas dibagi 2 antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menghukum Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk secara bersama-sama membagi harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 (dua) di atas dengan ketentuan sebagaimana diktum angka 3 (tiga) kemudian menyerahkannya kepada masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/fisik, harta bersama tersebut akan dijual/dilelang di muka umum dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
5. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selainya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan tingkat pertama sejumlah Rp 2.797.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan kepada Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi sejumlah Rp 1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1438 Hijriyah, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Dr. H. SAMPARAJA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. ZULKIFLI, S.H., M.H. dan Drs. H. TASLIM, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0319/Pdt.G/2016/PTA.Sby tanggal 8 September 2016, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MUKOLILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Dr. H. SAMPARAJA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. ZULKIFLI, S.H., M.H.

Ttd

Drs. H. TASLIM, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp 139.000,00
 - Redaksi : Rp 5.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
 - Jumlah : Rp 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)